

Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 2Cob/37/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8212208617
Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Majerník
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8212208617.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Ireny Dobňákovvej a JUDr. Milana Šebeňa v právnej veci žalobcu Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270, právne zastúpeného Mgr. Martinom Katriakom, advokátom, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, proti žalovanému CRONOS GROUP s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov, IČO: 45 287 881, o zaplatenie 249,26 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bardejov zo dňa 4.3.2013 č.k. 2Cb/140/2012 - 74, zhodou hlasov členov senátu takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti, ako aj vo výroku o náhrade trov konania tak, že:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 170,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,05% denne od 1.3.2011 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 33,- eur a na účet jeho právneho zástupcu trovy právneho zastúpenia vo výške 93,85 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Prvostupňový súd napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 79,26 eur s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % denne od 1.3.2011 do zaplatenia, v lehote 3 dní po právoplatnosti rozsudku.

Ďalším výrokom v prevyšujúcej časti žalobu žalobcu zamietol a súčasne rozhodol, že účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žalobca podanou žalobou sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu 249,26 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy od 18.2.2011 do zaplatenia, dôvodiac, že so žalovaným uzavrel dňa 30.3.2010 zmluvu o pripojení č. A4963035 a dňa 30.3.2010 zmluvu č. A4963128, v zmysle ktorých vypožičal 2 ks SIM karty, umožňujúce mu využívať telekomunikačné služby ním poskytované a žalovaný sa zaviazal riadne a včas platiť cenu týchto služieb. Pri uzavretí dodatku k zmluve č. A49630356 odpredal žalovanému mobilný telefón značky Huawei E1752, USB modem za kúpnu cenu 5,- eur. Pri uzavretí dodatku k zmluve č. A4963128 so žalovaným dohodol, že počas doby platnosti dodatku k zmluve má žalovaný nárok na poskytnutie zľavy z výšky mesačného poplatku ktoréhokoľvek z účastníckych programov uvedených v bode 1.2 dodatku. Žalovaný sa zaviazal, že zotrvá v zmluvnom vzťahu podľa čl. 2.1. Pre prípad porušenia tohto

záväzku sa zaviazal zaplatiť zmluvnú pokutu podľa čl. 2.2. Žalovaný nezaplatil cenu služieb za obdobie od 2010/10 - 2010/12 v celkovej výške 79,26 eur, čím porušil zmluvné povinnosti a v zmysle dodatkov je povinný zaplatiť aj zmluvnú pokutu celkom vo výške 170,- eur. Žalovaný je v omeškaní a tak je povinný zaplatiť úroky z omeškania v zmluvne dohodnutej výške.

Súd vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti účastníkov konania, majúc za to, že sú splnené podmienky pre prejednanie veci v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. . Prihliadol na obsah spisu a zistil, že žalobca sa v konaní domáha nároku, ktorý mu vznikol zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou o pripojení uzavretou podľa § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorá nie je upravená v tretej časti Obchodného zákonníka, ale nie je upravená ani v Občianskom zákonníku. Vzťahy z tejto zmluvy vzniknuté sa tak riadia jej obsahom, všeobecnými zmluvnými podmienkami vydanými žalobcom na základe zmocnenia daného žalobcovi v ustanovení § 40 citovaného zákona a zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Vzťahy výslovne takto neupravené sa potom riadia Obchodným zákonníkom, vzhľadom na skutočnosť, že účastníci sú podnikatelia a § 1 Obchodného zákonníka, ktorý má v danom prípade prioritu oproti Občianskemu zákonníku. Podľa v dôvodoch rozhodnutia citovaných ustanovení zmlúv i Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti žalobcu a tiež ust. § 42 ods. 1 písm. a/ zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách podnik dospel súd prvého stupňa k záveru, že žalobca má právo na zaplatenie ceny za poskytnutú verejnú službu podľa tarify, ak jej vyúčtovanie doručil účastníkovi, najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia. Žalobca faktúrami, ktorých kópie predložil súdu spolu so žalobou, vyúčtoval žalovanému cenu poskytnutých služieb a zmluvne dohodnutý preddavok (paušál) aj za obdobie od 24.10.2010 do 23.12.2010.

Tvrdenie žalobcu že žalovaný cenu týchto služieb nezaplatil v sume 79,26 eur, v konaní nebolo ničím spochybnené. Súd po zistení, že na dôkaz svojho tvrdenia žalobca predložil faktúry, ktorými cenu služieb a preddavky fakturoval, spolu s výzvou na ich úhradu zo dňa 3.2.2011, ktorú podľa pripojenej doručenky a čl. 16 bod 2 všeobecných podmienok treba považovať za doručenú dňom 28.2.2011, žalovanému uložil povinnosť cenu týchto služieb žalobcovi zaplatiť.

Žalobca okrem ceny služieb v konaní uplatňovala aj nároky na zaplatenie zmluvných pokút (100 + 70 eur). Poukázal na to, že žalovaný tým, že riadne a včas nezaplatil cenu poskytnutých služieb vyfakturovaných v období 2010/10 - 2010/12, porušil zmluvné povinnosti a v zmysle dodatkov k zmluvám č. A4963035, č. A4963128, časť následky neplnenia si zmluvných povinností, je povinný zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 170,- eur. Zmluvná pokuta je podľa platného právneho stavu upravená v § 544 až 545 Občianskeho zákonníka a v § 300 až 302 Obchodného zákonníka. Vychádzajúc z týchto v dôvodoch rozhodnutia citovaných zákonných ustanovení, najmä z ustanovenia § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 272 ods. 1 Obchodného zákonníka, súd 1. stupňa zdôraznil, že dohoda o zmluvnej pokute musí mať obligatórne písomnú formu, lebo ide o taký právny úkon, na ktorý písomnú formu vyžaduje zákon. Aj keď žalobca vo svojej žalobe tú časť dodatkov k zmluvám o pripojení, ktorými malo dôjsť k dohode o zmluvnej pokute, bližšie nekonkretizuje, súd nemal pochybnosti o tom, že žalobca svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zakladá na čl. 2 bod 2.5 dodatku k zmluve o pripojení č. zmluvy: A4963035 a čl. 2 bod 2.2 dodatku k zmluve o pripojení č. zmluvy: A4963128. Z označených častí dodatkov, ktoré žalobca so žalovaným uzavrel, možno vyvodiť záver, že nimi dohodli záväzok žalovaného zaplatiť zmluvnú pokutu žalobcovi, v prípade dodatku k zmluve č. A4963035 vo výške 100,- eur a v prípade dodatku k zmluve č. A4963128 vo výške 70,- eur, čím naplnili zákonnú požiadavku o písomnej forme dohody o zmluvnej pokute. Napriek uvedenému žalobcovi nebolo možné priznať ním uplatnený nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. V prípade zmluvnej pokuty ide totiž o dohodou určené plnenie pre prípad porušenia zabezpečenej povinnosti, ktoré je oprávnenému subjektu povinný poskytnúť ten, kto zabezpečenú povinnosť poruší. Zmluvná pokuta nastupuje ako sankcia za porušenie zabezpečenej povinnosti. Podmienkou platnosti dohody o zmluvnej pokute je tak nepochybne určenie povinnosti, ktorá má byť zmluvnou pokutou zabezpečená, resp. porušením ktorej vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Na to, aby zmluvná pokuta bola platne dohodnutá, treba dostatočne presne a určito identifikovať, teda opísať povinnosť, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje. Bez toho totiž nemožno zistiť, či prípadne kedy bola porušená povinnosť, čo je obligatórnou podmienkou uplatnenia zmluvnej pokuty. Ak žalobca svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty žalovaným opiera o dohodu účastníkov vyjadrenú, v prípade dodatku k zmluve o pripojení č. zmluvy A4963035 v čl. 2 bod 2.5 a v prípade dodatku k zmluve o

pripojení č. zmluvy A496128 v čl. 2 bod 2.2., nejde v prípade týchto ustanovení dodatkov zmluvy o presne a určité identifikovanie, opísanie povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje. Povinnosti na zabezpečenie splnenia, ktorých žalovaným bola dohodnutá zmluvná pokuta, nie sú výslovne uvedené v samotnej dohode o zmluvnej pokute, teda v bodoch 2.5, resp. 2.2 článkov 2 dodatkov, ale dohoda o zmluvnej pokute odkazuje na predchádzajúce body označenej časti dodatkov, čo v zásade je síce možné, rovnako ako je treba pripustiť, že môže ísť o viacero povinností, ktorých splnenie môže byť zabezpečené jednou zmluvnou pokutou, ale v takýchto prípadoch je nutné tieto povinnosti precizovať spôsobom vylučujúcim pochybnosti, či a kedy bola porušená určitá alebo viaceré povinnosti. V danom prípade táto precíznosť pri opisovaní povinností, ktorých splnenie malo byť zmluvnou pokutou zabezpečené, chýba. Povinnosti sú opísané príliš všeobecne, spôsobom pripúšťajúcim rôzny výklad a v konečnom dôsledku neurčito a nezrozumiteľne. Na podporu tohto záveru príkladom súd 1. stupňa uvádza povinnosť uvedenú pod bodom 2.3 písm. c/, keď konanie žalovaného, ktorého by sa mohol dopustiť a ktoré by mohlo mať tam uvedený následok odstúpenie od zmluvy žalobcom, alebo dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služieb nie je vôbec konkretizované, vyjadrené spôsobom, ktoré pri hodnotení jeho závažnosti a naň nadväzujúce následky pripúšťa svojvoľu zo strany žalobcu. Rovnaké závery pritom platia aj vo vzťahu k ostatným častiam bodov 2.3, 2.4 resp. 2.1 dodatkov, v ktorých sú v zmysle dohody o zmluvnej pokute vyjadrené povinnosti, ktorých splnenie žalovaným malo byť zabezpečené zmluvnou pokutou. Nejasnými a neurčitými sú zrejme aj pre samotného žalobcu, aj keď sa na nich nepriamo odvoláva, lebo podľa žaloby dôvodom vzniku povinnosti žalovaného zaplatiť zmluvnú pokutu malo byť v oboch prípadoch porušenie povinnosti žalovaným riadne a včas zaplatiť cenu poskytnutých služieb v období 2010/10 - 2010/12, aj keď povinnosť žalovaného riadne a včas platiť cenu služieb nie je výslovne uvedená v opise povinností, splnenie ktorých malo byť v danom prípade zabezpečené zmluvnou pokutou. Dohoda o zmluvnej pokute tak, ako je vyjadrená v oboch dodatkoch k zmluvám o pripojení, je preto pre jej nejasnosť a neurčitosť, najmä v časti opisu povinností, ktorých splnenie malo byť zmluvnou pokutou zabezpečené, v zmysle § 37 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná a nemôže tak byť základom pre povinnosť žalovaného zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu. Súd prvého stupňa dodal aj to, že v prípade dodatku k zmluve o pripojení č. zmluvy 4963035 by zmluvnú pokutu nebolo možné žalobcovi priznať ani v prípade, ak by dohoda nevykazovala skôr uvedené nedostatky, lebo dohoda by bola absolútne neplatná aj z dôvodu, že nie je zrejماً doba, po ktorú má trvať záväzok žalovaného, keď v kolónke pod bodom 2.3 je uvedená iba číslica „24“ bez toho, či ide o dni, týždne, mesiace alebo roky. Z týchto dôvodov súd 1. stupňa žalobu v časti o zaplatenie zmluvných pokút zamietol.

Priznanie úrokov z omeškania k sume zodpovedajúcej prisudzovanému nároku na cene služieb súd prvého stupňa odôvodnil aplikáciou ust. § 365, § 369 Obchodného zákonníka v znení po 15.1.2009 (§ 768f Obchodného zákonníka) i čl. 11 bod 11.14 Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., vydané v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov spoločnosť Orange Slovensko má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej ceny Účastníkovi poskytnutej alebo Účastníkom požadovanej Služby za každý deň omeškania až do jej zaplatenia, ak je Účastníkom právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, inak v zákonom stanovenej výške. Nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia, ak je Účastníkom právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, inak v zákonom stanovenej výške má spoločnosť Orange Slovensko voči účastníkovi aj z akéhokoľvek iného peňažného záväzku Účastníka voči nej. V prípade, ak platná právna úprava stanoví vyššie úroky z omeškania, ako sú dohodnuté v tomto bode, má spoločnosť Orange Slovensko nárok na úroky z omeškania v takejto zákonnej výške.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 151 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. Uviedol, že žalobca podal návrh na náhradu trov konania, avšak v spore bol iba čiastočne úspešný s prevahou neúspechu (žalobou žiadal na istine priznať 249,26 eur a na úrokoch z omeškania do rozhodnutia súdu 92,72 eur, spolu 341,98 eur a priznané mu bolo na istine 79,26 eur a na úrokoch z omeškania do rozhodnutia súdu 28,97 eur, spolu 108,23 eur, čím bol úspešný v rozsahu 31,65 % a neúspešný v rozsahu 68,35 %), preto mu nevznikol nárok na náhradu trov konania. Žalovaný návrh na náhradu trov konania nepodal, ako podmienku ich priznania (§ 151 ods. 1 O.s.p.) a tak súd vyslovil, že účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

Proti tomuto rozsudku, proti výroku, ktorým súd prvého stupňa v prevyšujúcej časti žalobu zamietol i proti výroku o trovách konania podal odvolanie žalobca. Namíeta to, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie v napadnutej časti vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ustanovenia dodatkov k zmluvám o pripojení, v ktorých bola medzi účastníkmi dohodnutá zmluvná pokuta, považuje žalobca za platné zmluvné dojednania. V oboch dodatkoch sú uvedené povinnosti žalovaného ako účastníka zmluvného vzťahu a špecifikované prípady vzniku nároku žalobcu na zmluvnú pokutu. Žalovaný porušil svoje základné zmluvné povinnosti, pretože neplatil žalobcovi za poskytnuté služby ceny riadne a včas. Z obsahu dodatkov jasne vyplýva, že nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká pri závažnom porušení zmluvných povinností, pre ktoré je opodstatnené odstúpenie od zmluvy. Žalovaný v predmetnej veci porušil základnú zmluvnú povinnosť, a to neplatil faktúry za poskytnuté služby. Pre takéto správanie sa žalovaného bol žalobca oprávnený od zmluvy odstúpiť. Preto nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty pri tomto podstatnom porušení zmluvnej povinnosti považuje žalobca za dôvodný. Nárok na zaplatenie zmluvných pokút je potrebné posudzovať vzhľadom na všetky okolnosti daného prípadu, na výhody poskytnuté žalovanému pri vzniku zmluvných vzťahov, na plnenie zmluvných povinností zo strany žalobcu i porušovanie zmluvných povinností zo strany žalovaného. Navrhuje preto, aby odvolací súd v napadnutej časti rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že zaviazá žalovaného na zaplatenie sumy 170,- eur s 0,05 % úrokom z omeškania denne od 1.3.2011 do zaplatenia a prizná žalobcovi aj náhradu trov konania.

Žalovaný sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

Na prejednanie podaného odvolania odvolací súd podľa § 214 ods. 1 písm. a/ O. s. p. nariadil pojednávanie. Pojednávanie sa nezúčastnil žalovaný. Zásielka doručovaná žalovanému, obsahujúca predvolanie na nariadené pojednávanie, sa súdu vrátila dňa 6.11.2013. Zásielka bola doručovaná žalovanému na adresu jeho sídla vedenú v Obchodnom registri. Účinky doručenia tejto písomnosti nastali pri aplikácii § 48 ods. 2 O. s. p. po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu. Žalovaný nežiadal o odročenie pojednávania, ani sa tohto pojednávania nezúčastnil, preto odvolací súd mal za to, že sú splnené podmienky na prejednanie veci na odvolacom pojednávaní aj v jeho neprítomnosti, tak ako vyplývajú z aplikácie ust. § 101 ods. 2 v spojení s ust. § 211 ods. 2 O. s. p..

Na nariadenom pojednávaní odvolací súd zopakoval dôkazy prečítaním predmetných zmlúv o pripojení i dodatkov k týmto zmluvám. Preskúmal napadnutý rozsudok i konanie, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 212 ods. 1, 3 O. s. p. a dospel pritom k záveru, že je možné vyhovieť odvolaniu žalobcu.

V prvom rade však treba zdôrazniť tú skutočnosť, že výrok rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým čiastočne bolo vyhovené žalobe, nebol odvolaním napadnutý. V tomto výroku rozhodnutie súdu prvého stupňa nadobudlo právoplatnosť, a preto nebolo oprávnením ani povinnosťou odvolacieho súdu v nenapadnutom výroku rozsudok súdu prvého stupňa preskúmať (§ 159 ods. 1, 2 a § 206 ods. 2 O. s. p.).

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa zodpovedajúco vykonanému dokazovaniu vyvodil aj pre účely uplatňovaných nárokov na zmluvnú pokutu to, že predmetný záväzkový vzťah je vzťahom medzi podnikateľskými subjektmi a vzťahy z uzavretých zmlúv sa riadia i ich obsahom, Všeobecnými zmluvnými podmienkami, zák. č. 610/2003 Z. z. i Obchodným zákonníkom, ktorý v obchodných záväzkových vzťahoch má prioritu pred Občianskym zákonníkom. Stotožniť sa treba so súdom prvého stupňa aj v tom, ak správne poukázal na aplikáciu ust. § 544 až § 545 Obč. zák. i ust. § 300 až § 302 a § 272 ods. 1 Obch. zák.. Správne súd prvého stupňa preto zdôraznil aj obligatórnu písomnú formu zmluvy o zmluvnej pokute. Do dodatkov k zmluvám o pripojení (k ich čl. 2 bod 2.5 a čl. 2 bod 2.2) sa v písomnej podobe upravili aj povinnosti užívateľa služieb elektronickej komunikácie, ktorých splnenie bolo zabezpečené aj dohodnutým záväzkom porušovateľa týchto povinností zaplatiť zmluvnú pokutu. Pre výklad obsahu týchto dojednaní sú v obchodnoprávných záväzkových vzťahoch relevantné interpretačné pravidlá vyplývajúce z ust. § 266 Obch. zák.. Tieto vychádzajú z iných kritérií, než sú pravidlá pre interpretáciu právnych úkonov obsiahnuté v § 35 ods. 2 Obč. zák.. Obchodný zákonník v § 266 ods. 1

ako rozhodujúce akcentuje iné kritérium ako Občiansky zákonník, a to význam vôle, ktorú uprednostňuje pred jazykovým prejavom. Ide tu o subjektívne kritérium spočívajúce v úmysle konajúceho, čo má prvoradý význam. Pritom sa vyžaduje, aby úmysel bol strane, ktorej je určený známy, alebo jej musel byť známy. Ak by pri výklade obsahu záväzku z akýchkoľvek dôvodov nebolo úspešné uvedené subjektívne kritérium, teda ak prejav vôle nemožno vyložiť podľa ods. 1, lebo úmysel konajúceho nemožno zistiť, treba postupovať podľa odseku 2, ktorý spôsoby výkladu prejavu vôle objektivizuje. V zmysle tohto ustanovenia sa prejav vôle vykladá podľa významu, ktorý by mu spravidla prikladala osoba v postavení, v akom je adresát úkonu. Teda neide o význam, ktorý prejav vôle prikladá určitá konkrétna osoba.

Žalobca v predmetnom konaní uplatňuje, tak ako to už uviedol v podanom žalobnom návrhu, nároky na zmluvnú pokutu z dôvodu, že žalovaný neplnil povinnosti platiť včas ceny poskytnutých služieb. Žalovaný bol v konaní pasívny. Neprodukoval, také skutočnosti a dôkazy, ktoré by viedli k pochybnostiam o dostatočnej presnosti, či určitosti identifikácie povinnosti, ktorej splnenie by zmluvná pokuta zabezpečovala. Obsah uvedených článkov pojatých do dodatkov k zmluvám o pripojení obsahujú aj záväzky spočívajúce v neporušovaní zmluvnej povinnosti platiť riadne cenu služieb. Súd prvého stupňa správne zistil a uzavrel, že žalovaný riadne a včas nezaplatil cenu poskytnutých služieb, ktoré mu boli vyfakturované v období október až december 2010. Žalovaný v konaní nerealizoval procesné úkony, ktorými by spochybňoval tieto skutočnosti a aby spochybňoval aj to, že úmyslom uzavrieť dohodu o zmluvnej pokute bolo zabezpečiť aj splnenie povinnosti platiť cenu služieb. Z obsahu spisu nevyplývajú ani také úkony žalovaného, ktoré by tento význam vôle uzavrieť dohodu o zmluvnej pokute aj so sankcionovaním porušenia povinnosti platiť cenu služieb namietali. Vo veci nejde o spotrebiteľský vzťah, kde by bolo povinnosťou súdu ex offo zabezpečiť účastníkovi - spotrebiteľovi ochranu pred nepriateľnými zmluvnými podmienkami. V konaní nebolo vyvrátené tvrdenie žalobcu o tom, že zmluvné pokuty sa uplatňujú práve pre porušenie povinnosti platiť mesačné poplatky. Za takéhoto stavu odvolací súd je toho názoru, že žalobca má nárok na zaplatenie zmluvných pokút vyplývajúcich z uzavretých zmlúv, pretože žalovaný povinnosti platiť cenu služby nesplnil a pre toto porušenie bola uzavretá aj dohoda o zmluvnej pokute. Preto v napadnutom výroku rozsudok súdu prvého stupňa zmenil (§ 220 O.s.p.) a priznal žalobcovi tento nárok. Pokiaľ sa týka uplatňovaného úroku z omeškania treba uviesť to, že v odvolaní sa práve viaže uplatňovaný úrok z omeškania na čas od 1.3.2011. Podaný odvolací návrh už neuplatňuje úrok z omeškania z týchto nárokov na zmluvnú pokutu od 18.2.2011, tak ako to bolo v pôvodnom návrhu. Pri viazanosti návrhom i viazanosti rozsahom podaného odvolania, preto odvolací súd okrem istiny priznával žalobcovi aj úrok z omeškania z týchto nárokov na zmluvnú pokutu, práve od dátumu žiadaného v odvolaní. V súvislosti s priznávaním úrokov z omeškania treba odkázať na tú časť dôvodov rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktorá sa týkala priznávania úrokov z omeškania z nárokov na cenu služieb. Aj tu treba aplikovať § 365 a § 369 Obch. zák. v znení po 15.1.2009 i čl. 11 bod 11, 14 Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko a. s. vydané v súlade so zák. č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V týchto je upravený nárok žalobcu na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.

Preto odvolací súd teda zmenil v napadnutej časti rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalobcovi aj tieto nároky na úroky z omeškania priznal (§ 220 O.s.p.).

Pretože rozhodnutie súdu prvého stupňa bolo zmenené, podľa § 224 ods. 2 O. s. p., odvolací súd rozhodoval aj o náhrade trov konania pred súdom prvého stupňa. Riadil sa pritom zásadami vyplývajúcimi z ust. § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1, § 151 ods. 1 O. s. p.. Žalobca úspešný v konaní má nárok na náhradu trov konania. Možno mu priznať náhradu účelne vynaložených trov, medzi ktoré patria súdny poplatok za žalobný návrh vo výške 16,50 eur a súdny poplatok za odvolanie vo výške 16,50 eur. Spolu na týchto výdavkoch účastníka teda treba priznať sumu 33,- eur. Okrem toho žalobcovi vznikli výdavky súvisiace s právnym zastúpením, a to za úkony právnej služby prevzatie a prípravu zastúpenia, odvolanie proti rozsudku a účasť na odvolacom pojednávaní dňa 21.11.2013. Pri týchto úkonoch právnej služby patrí splnomocnenému advokátovi odmena vo výške po 18,26 eur (§10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a/, b/, c/ vyhl. č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), 3x tzv. režijný paušál (§ 16 ods. 3 cit. vyhl.) po 7,81 eur k úkonu, čo spolu predstavuje sumu 78,21 eur, toto po zvýšení o DPH podľa § 18 ods. 3 cit. vyhl., t.j. o sumu 15,64 eur predstavuje sumu 93,85 eur. Preto okrem

náhrady zaplatených súdnych poplatkov, žalobcovi bola priznaná aj náhrada trov právneho zastúpenia s DPH vo výške 93,85 eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.